中间条款

英格兰合同法学习指南 | 条款分类与合同解除权

一、三类合同条款

条件条款（condition）。 即使违约影响很小，守约方原则上也可选择解除合同，并就依法可赔的损失请求赔偿。

保证条款（warranty）。 违反该条款可能产生赔偿责任。合同仍然有效，双方应继续履行。

中间条款（innominate term）。 违反同一义务可能产生轻重不同的后果。依普通法，能否解除合同取决于该次违约的实际及预期影响。

判断条款类别，应先看合同及适用的成文法，并结合条款措辞、合同整体和交易背景。即使尚未发生违约，法院也可以将条款认定为中间条款。

二、香港杉号案确立的判断标准

> 违约是否使守约方丧失了依合同本应取得的几乎全部利益？若是，该违约达到足以解除合同的程度（repudiatory breach），守约方可以选择解除。

判断以一方作出解除表示时的情况为准。应考察合同目的、仍可获得的利益、已经采取的补救措施，以及根据当时的客观事实可以预见的后续影响。

三、船舶停运与剩余租期

Hongkong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 QB 26

船东以两年期租合同将香港杉号交给租船人使用，并承诺船舶适于普通货运。机舱人员数量不足且不能胜任工作，导致船舶不适航。航程延误和维修时间合计约二十周。

上诉法院将适航义务认定为中间条款。租船人仍能在剩余租期内相当长的一段时间使用该船，因而无权以该违约为由解除合同。

何种违约足以解除合同?

一、两起判例中的不同处理

Cehave NV v Bremer Handelsgesellschaft mbH (The Hansa Nord) [1976] QB 44

部分柑橘果渣颗粒受损，但仍可按原定用途用作动物饲料。以良好状态装运货物的义务属于中间条款。这次违约不足以使买方有权拒收该批货物。

Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981] 1 WLR 711

买方须至少提前十五天通知卖方船舶预计何时备妥。卖方需要该通知才能指定装货港并安排装运。上议院将这项通知义务认定为条件条款，卖方可因违反该条款而解除合同，无须证明严重后果。

二、服务合同中的应用

某零售商委托服务商为期三天的促销活动提供线上结账服务。假设维持结账功能的义务属于中间条款。第一种情形是系统短时故障，一小时内恢复。第二种情形是促销一开始系统即发生故障，且证据表明整个促销期间都无法使用。

> 在第一种情形下，零售商仍能取得合同的主要利益，并可就能够证明且依法可赔的损失索赔。在第二种情形下，零售商很可能失去该服务几乎全部的合同利益，因而可能有权解除合同。

三、行使解除权

应单独审查合同明示约定的解除事由，以及通知和补救期限等要求。依普通法，守约方因严重违约而有效解除合同时，尚未履行的主要义务原则上终止，既得权利和损害赔偿请求仍然保留。过早拒绝履行的一方也可能因此构成足以让对方解除合同的违约。

判例索引

Hongkong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 QB 26
Cehave NV v Bremer Handelsgesellschaft mbH (The Hansa Nord) [1976] QB 44
Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981] 1 WLR 711
Telford Homes (Creekside) Ltd v Ampurius Nu Homes Holdings Ltd [2013] EWCA Civ 577, [42]-[44]
Société Générale, London Branch v Geys [2012] UKSC 63